副　　本

事件番号　令和６年（ワ）第１８４７号
損害賠償請求事件（国賠）
原　　告　越川雅史
被　　告　村越祐民、市川市

令和８年３月２日

千葉地方裁判所　民事第３部合議４係　御中

第７準備書面

被　　告　　村　越　祐　民

第１　本書面の目的

本書面は、裁判所が提示した「不法行為一覧表」のうち、被告村越（番号８）行の「原告の主張に対する認否及び反論」の列、及び「真実性若しくは相当性又は意見ないし論評としての域の逸脱の有無」の列を補充する目的で提出するものである。新たな主張を加える趣旨ではなく、過去に提出した準備書面における被告村越の主張を「不法行為一覧表」の形式に即して整理するものである。

第２「原告の主張に対する認否及び反論」

１　【摘示された事実】に対する【認否】

被告村越が、甲第１９号証のとおりTwitter（当時）に本件投稿を行ったことは認める。しかし、原告が主張する「原告が長年にわたって本件

文書１及び同２記載の行為を行ったことにより、退職した職員、病気休暇を取得した職員、不眠や高血圧等の薬を服用している職員がいること」という摘示事実は否認ないし争う。

２　【当該事実が原告の社会的評価を低下させる理由】に関する【認否】

原告が市議会議員であること、また、制度上一定程度の民意を反映する立場にあることは認める。しかし、原告が「信頼に値する人物であるという市議会議員としての社会的評価が低下した」との点は否認ないし争う。

３　【原告の主張に対する反論】

本件投稿が摘示する意味内容は、一般の読者の普通の注意と読み方を基準とすれば、①原告による市職員に対するパワハラが問題となっていること、②議会において実質的な調査が行われていないこと、③当該状況に対して市として適正に対応すべきこと、である。原告が主張するような、退職者・病気休暇取得者・服薬者が生じた等の具体的結果までを断定的に摘示するものではない。

また、「悪質」「もみ消し」及び「長年にわたる」との表現は、上記の経過・状況（期間・態様を含む）に対する評価としての意見ないし論評である。これに対し、原告が本件投稿の摘示事実として構成するのは、「本件文書１及び同２記載の行為により退職した職員、病気休暇を取得した職員、不眠や高血圧などの薬を服用している職員が生じた」という、退職等の発生までを含めた具体的事実である。

しかし、本件投稿の文言自体は、退職者、病気休暇取得者、服薬する者等の発生を述べるものではなく、これらの事実を断定的に摘示する内容を含まない。一般の読者は、本件投稿の閲読時に文書１及び同２（甲第

６号証、甲第７号証）の内容を当然に参照できるわけでもないから、当該投稿から直ちに上記の具体的事実（退職等の発生まで）を読み取ることはできない。よって、原告の摘示事実の特定及び社会的評価低下の構成は、本件投稿の文言及び文脈を逸脱した拡張解釈であり、前提を欠く。

さらに、原告が市議会議員であることから直ちに「信頼に値する人物」であるとの評価が論理必然に導かれるものではない。市議会議員としての地位は、市民の意思を一定程度反映し得ることを示すにとどまり、当該人物が「信頼に値する」との評価を当然に基礎づけるものではないからである。仮に、原告の当該構成を所与の前提とすると、公選の議員である限り当該人物が自動的に「社会的評価が高い存在である」と擬制することにつながり、延いては社会的評価の低下が容易に認定されうる事態を惹起しかねず、名誉毀損訴訟における社会的評価の判断枠組を不当に拡張する虞がある。

なお、原告が本件投稿による社会的評価の低下を主張するのであれば、少なくとも本件投稿時点前後における原告の「社会的評価」が客観的にどのような水準にあったのか、また「低下」の態様と程度、及び本件投稿との因果関係を具体的に立証すべきであるが、原告の主張は「食事もろくに取ることができなかった」等の抽象論にとどまる。

第３「真実性若しくは相当性又は意見ないし論評としての域の逸脱の有無」

１　【真実性】

本件投稿は、公選の議員による自治体職員に対するハラスメントの存在、及び、そうした事案に関する議会の調査・検証の存否という、すぐれて公共性・公益性の高い事項に関し、市民への説明責任の観点から行われた発信である。

事実部分（「長年にわたるパワハラ」）については、本件文書１及び同２に係る原告の具体的言動、関係職員からの申告・聞き取り、被告村越が当時把握していた事実経過（甲第１８号証、乙B第５号証、乙B第９号証）に照らし、真実である。

事実部分（「もみ消しで調査すら行われていない」）についても、調査を求める申入れ等の経過（甲第１３号証、甲第１４号証）、議会内での取扱い、及び調査手続が採られなかった客観的経過（乙第２８号証）に照らし、真実である。

２　【相当性】

仮に上記事実が真実でないとしても、被告村越は、本件文書及び同２、関係職員からの申告・聞き取り、当時把握していた事実経過（甲第１８号証、乙B第５号証、乙B第９号証）に照らし、真実と信じるにつき相当な理由がある。

また、評価部分（「悪質」「もみ消し」及び「長年にわたる」）は上記事実関係を前提とする意見・論評であり、公選の議員の職務態様に関する内容として許容される範囲内であり、表現の必要性・相当性を欠いた意見ないし論評としての域を逸脱しているとはいえない。

以　上